

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Smash & Fire, S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

Ruben Ibanez

VERSION

v1.0

AÑO

2026

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

SMASH & FIRE, SOCIEDAD ANONIMA

Aprobado conforme al Artículo 57 del Código de Trabajo de Guatemala, Decreto 1441 y sus reformas.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 - Objeto

El presente Reglamento Interno de Trabajo regula las relaciones laborales entre SMASH & FIRE, SOCIEDAD ANONIMA (en adelante 'La Empresa') y sus colaboradores, estableciendo los derechos, obligaciones, prohibiciones y condiciones de trabajo conforme al Código de Trabajo de Guatemala, Decreto 1441.

Artículo 2 - Ambito de Aplicacion

Este reglamento aplica a todos los colaboradores de la empresa, sin excepcion de cargo, puesto o tipo de contrato, desde el primer día de su relacion laboral.

Artículo 3 - Obligatoriedad

El conocimiento y cumplimiento del presente reglamento es obligatorio para todos los colaboradores. La empresa entregara una copia fisica o digital a cada colaborador al momento de su contratacion, quien debera firmar el acuse de recibo.

CAPITULO II: JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO

Artículo 4 - Jornada Laboral

La jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas diarias y cuarenta y cuatro (44) horas semanales, conforme al Artículo 116 del Código de Trabajo. La empresa opera bajo el siguiente esquema horario:

Lunes a Jueves: 11:00 a 22:00 horas

Viernes: 11:00 a 23:00 horas

Sabado: 11:00 a 23:00 horas

Domingo: 12:00 a 18:00 horas

Artículo 5 - Turnos Rotativos

El personal opera en turnos rotativos semanales determinados por el jefe inmediato de cada departamento. Los turnos seran comunicados con al menos tres (3) días de anticipacion mediante tablero fisico o mensaje de WhatsApp al colaborador.

Artículo 6 - Tiempo de Descanso

Cada colaborador tiene derecho a un descanso de treinta (30) minutos dentro de su jornada para tomar sus alimentos, el cual sera coordinado con su jefe inmediato para no afectar la operacion. El descanso semanal obligatorio es el día acordado en el contrato individual.

Artículo 7 - Horas Extraordinarias

Las horas trabajadas en exceso de la jornada ordinaria son extraordinarias y se retribuirán conforme al Artículo 121 del Código de Trabajo: con un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre el salario ordinario. Deben ser previamente autorizadas por el jefe inmediato.

CAPITULO III: SALARIOS Y FORMA DE PAGO

Artículo 8 - Salario Base

Los salarios se fijarán en cada contrato individual de trabajo, observando como mínimo el salario mínimo vigente establecido por el Ministerio de Trabajo de Guatemala para actividades no agrícolas. Actualmente el salario mínimo es de Q 3,230.35 mensual más la bonificación incentivo de Q 250.00 mensuales.

Artículo 9 - Forma de Pago

El salario se pagará de forma quincenal, los días 15 y último de cada mes, mediante depósito bancario a la cuenta indicada por el colaborador o en efectivo en la sede de la empresa.

Artículo 10 - Decimo Tercer Mes

Conforme al Artículo 92 del Código de Trabajo, la empresa pagará el decimo tercer mes (aguinaldo) en el mes de diciembre de cada año, equivalente a un salario mensual completo.

Artículo 11 - Decimo Cuarto Mes

Conforme al Decreto 42-92, la empresa pagará el decimo cuarto mes (bono 14) entre el 1 y 15 de julio de cada año, equivalente a un salario mensual completo.

Artículo 12 - Bonificación por Metas

La empresa ofrece bonificación adicional por cumplimiento de metas mensuales de ventas. Los criterios y montos serán comunicados por escrito al inicio de cada periodo.

CAPITULO IV: VACACIONES Y PERMISOS

Artículo 13 - Vacaciones

Todo colaborador que haya prestado servicios durante un año ininterrumpido tiene derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones remuneradas, conforme al Artículo 130 del Código de Trabajo. Las vacaciones se programarán de mutuo acuerdo con el jefe inmediato.

Artículo 14 - Días de Asueto

Son días de asueto remunerado los establecidos en el Artículo 127 del Código de Trabajo: 1 de enero, Semana Santa (Jueves, Viernes y Sábado Santo), 1 de mayo, 30 de junio, 15 de septiembre, 20 de octubre, 1 de noviembre, 24 de diciembre (medio día), 25 de diciembre, 31 de diciembre (medio día).

Artículo 15 - Permisos

Los permisos con o sin goce de salario serán autorizados por el jefe inmediato mediante solicitud escrita con al menos 48 horas de anticipación, salvo casos de fuerza mayor. Los permisos por enfermedad requieren certificado médico para ausencias mayores a dos días.

CAPITULO V: SEGURIDAD SOCIAL

Articulo 16 - IGSS

La empresa inscribira a todos los colaboradores al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) desde el primer dia de la relacion laboral, conforme al Acuerdo 1118 y sus reformas. La cuota patronal es del 12.67% y la cuota laboral del 4.83% sobre el salario ordinario.

Articulo 17 - Accidentes de Trabajo

En caso de accidente de trabajo, el colaborador debera reportarlo inmediatamente al jefe inmediato. La empresa tramitara la atencion medica a traves del IGSS y reportara el accidente conforme a los procedimientos del seguro social.

CAPITULO VI: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COLABORADOR

Articulo 18 - Derechos

Son derechos de los colaboradores:

- Recibir el salario pactado en el plazo convenido.
- Ser tratados con respeto y dignidad.
- Contar con condiciones higienicas y seguras de trabajo.
- Recibir capacitacion para el desempeno de sus funciones.
- Recibir los beneficios de ley establecidos en elCodigo de Trabajo.
- Ser escuchados antes de aplicar cualquier medida disciplinaria.

Articulo 19 - Obligaciones

Son obligaciones de los colaboradores:

- Desempenar sus funciones con eficiencia, lealtad y puntualidad.
- Guardar el orden y mantener limpias sus areas de trabajo.
- Usar el uniforme completo durante la jornada laboral.
- Tratar con cortesia y respeto a clientes, proveedores y compaÑeros.
- Reportar al jefe inmediato cualquier anomalia, averia o incidente.
- Cumplir las normas de higiene y seguridad alimentaria.
- Mantener confidencialidad sobre recetas, precios, clientes y procesos internos.

CAPITULO VII: PROHIBICIONES

Articulo 20 - Prohibiciones del Colaborador

Queda estrictamente prohibido a los colaboradores:

- Presentarse al trabajo bajo efectos de alcohol o sustancias ilicitas.
- Consumir alimentos o bebidas en areas de atencion al cliente sin autorizacion.
- Usar el telefono celular personal durante la atencion al cliente.
- Sustraer, daÑar o usar para fines personales bienes de la empresa.
- Divulgar informacion confidencial, recetas, precios o datos de clientes.
- Realizar cobros adicionales no autorizados por la empresa.

- Trabajar para la competencia directa durante la vigencia del contrato.
- Realizar operaciones de caja sin autorizacion.

Artículo 21 - Prohibiciones del Empleador

Queda prohibido a la empresa:

- Exigir trabajo fuera de la jornada sin el pago correspondiente.
- Descontar del salario cantidades no autorizadas legalmente.
- Discriminar por razon de sexo, edad, etnia, religion o discapacidad.
- Aplicar sanciones sin el debido proceso establecido en este reglamento.

CAPITULO VIII: REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 22 - Faltas Leves

Son faltas leves: impuntualidad ocasional, descuido en el uniforme, descuido en el area de trabajo. Sancion: amonestacion verbal documentada.

Artículo 23 - Faltas Graves

Son faltas graves: reincidencia en faltas leves, ausentismo injustificado, trato irrespetuoso al cliente. Sancion: amonestacion escrita, posible suspension sin goce de salario de 1 a 3 dias conforme al Artículo 77 delCodigo de Trabajo.

Artículo 24 - Faltas Muy Graves

Constituyen causas justas de despido conforme al Artículo 77 del Codigo de Trabajo: robo o hurto, fraude, violencia, acoso, divulgacion de secretos comerciales, presentarse bajo influencia de alcohol o drogas, desobediencia reiterada.

Artículo 25 - Procedimiento Disciplinario

Antes de aplicar cualquier sancion: 1) El jefe inmediato documentara el hecho. 2) Se citara al colaborador para escuchar su version. 3) Se emitira resolucion escrita. 4) El colaborador podra apelar ante Gerencia General en 3 dias habiles.

CAPITULO IX: HIGIENE Y SEGURIDAD

Artículo 26 - Higiene Personal

Todo el personal que manipule alimentos debe: mantener manos limpias y unas cortas, usar uniforme limpio diariamente, portar tarjeta de pulmones vigente, reportar cualquier enfermedad que pueda contaminar alimentos.

Artículo 27 - Seguridad en el Trabajo

Cada colaborador es responsable de mantener su area libre de riesgos, reportar inmediatamente cualquier condicion insegura, usar el equipo de proteccion proporcionado y seguir los protocolos de seguridad establecidos.

CAPITULO X: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 28 - Vigencia

El presente reglamento entra en vigor desde la fecha de su aprobacion y publicacion en el Ministerio de Trabajo, conforme al Artículo 60 delCodigo de Trabajo. Podra ser modificado por la empresa con notificacion previa de 30 dias.

Artículo 29 - Supletoriedad

Para lo no previsto en este reglamento se aplicara el Codigo de Trabajo de Guatemala, el Codigo Civil y demas legislacion laboral vigente.

APROBACION Y FIRMAS

El presente Reglamento Interno de Trabajo ha sido elaborado conforme a las disposiciones del Código de Trabajo de Guatemala, Decreto 1441 del Congreso de la República, y será presentado ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para su aprobación.

Ruben Ibanez
Representante Legal Smash & Fire, S.A.

Estrellita Telles
Jefe de Finanzas Smash & Fire, S.A.

Ciudad de Guatemala, 2026